

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1663/2531

อัยการ กรมอัยการ

นาย ประสาท พร บุญ ลาก กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66, มาตรา 67

จำเลยที่ 1 นำเฮโรอีนมาให้ ว.โดยส่งผ่านจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 รับเฮโรอีนจากจำเลยที่ 1 แล้วส่งผ่านให้ ว.ทันทีการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีน ส่วนการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีได้รับอนุญาตและร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนโดยมีได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 และเพิ่มโทษจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66 ให้จำคุกคนละ 5 ปีลดโทษหนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือนคำขออื่นให้ยก จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ถึงจำเลยที่ 2 ที่ไม่ได้อุทธรณ์ด้วย เพราะเป็นเหตุในลักษณะคดีเป็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา

เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 67 ลดโทษหนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำคุก
คนละ 8 เดือนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 นำเฮโรอีนของกลางมาส่งให้แก่จำเลยที่ 2 แล้วจำเลยที่ 2 ก็ส่งเฮโรอีนนั้นต่อให้แก่นายวชิรา หิรัญพงษ์ ทันที และวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์มีสืบตำรวจโทประกอบ หมิ่นพันธ์ เบิกความว่า เห็นจำเลยที่ 1 คายเฮโรอีนซึ่งบรรจุในหลอดกาแฟให้จำเลยที่ 2 รับไปจำเลยที่ 2 รับแล้วก็นำไปให้นายวชิราและร้อยตำรวจตรีอภิชาติเทียนเพิ่มพูล เบิกความว่าเห็นจำเลยที่ 1 พักพิเียด ให้จำเลยที่ 2 เข้าไปหา พอจำเลยที่ 2 เข้าไปยืนติดจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็คายเฮโรอีนซึ่งบรรจุในหลอดกาแฟใส่มือจำเลยที่ 2 แล้วจำเลยที่ 2 ได้ส่งเฮโรอีนดังกล่าวใส่มือนายวชิรา คำให้การของพยานโจทก์ทั้งสองปากสอดคล้องต้องกันฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้นำเฮโรอีนมาให้ให้นายวชิราโดยส่งผ่านจำเลยที่ 2 ซึ่งนายวชิราก็ยอมรับต่อร้อยตำรวจตรีอภิชาติว่าจำเลยที่ 1 ซื้อมาให้ และจำเลยที่ 1 ก็ให้การในชั้นสอบสวนรับสารภาพว่าเป็นผู้เอาเฮโรอีนดังกล่าวมาให้ให้นายวชิราจริงเนื่องจากนายวชิราเคยช่วยออกเงินค่าปรับให้จำเลยที่ 1 ที่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับในข้อหาเมาสุราอาละวาดพฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการจำหน่ายเฮโรอีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติให้ "จำหน่าย" หมายความว่า ขาย จำย แจก แลกเปลี่ยน ให้ฎีกาของโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 1 นี้ฟังขึ้น แต่ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานจำหน่ายเฮโรอีนด้วยนั้น เห็นว่าจำเลยที่ 2 เพียงแต่รับเฮโรอีนจากจำเลยที่ 1 แล้วส่งผ่านให้นายวชิราทันที ยังถือไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการจำหน่ายเฮโรอีนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นชอบแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคแรกและมาตรา 66 วรรคแรก จำคุก 5 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก3 ปี 4 เดือน นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>